

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1179/2530

นางสุภาภรณ์ แซ่จั่ว หรือ ศิริวัจนางกุล

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10, มาตรา 10 ทวิ, มาตรา 40

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภท
พิกัตที่ 69.11, มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 69.13

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 86 (พ.ศ.2521) มาตรา

โจทก์นำแจกันขนาดต่าง ๆ เข้ามาในราชอาณาจักร เป็นแจกันที่มีเนื้อกระเบื้อง
หรือวัสดุที่ใช้ผลิตไม่ขาวใส ลวดลายและการป้ายสีแม่แปลก ตา แต่ก็ไม่มี ความ
ประณีตสวยงาม แจกันบางใบมีรอยตำหนิ เป็นจุด ๆ ในเนื้อกระเบื้อง ราคาที่โจทก์ซื้อ
มาเป็นราคาไม่แพง ไม่มีคุณค่าพอที่จะนำไปเป็นเครื่องประดับบ้านเรือน คงมีความ
เหมาะสมเพื่อใช้ปักดอกไม้ธูปเทียนเป็นการใช้ตามสภาพของแจกันเท่านั้น จึงเป็นสินค้า
เครื่องใช้ในบ้านเรือนตามพิกัตอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 มิใช่เครื่องประดับบ้าน
เรือนตามพิกัตประเภทที่ 69.13 โจทก์นำแจกันเข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดงใน
ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าว่าเป็นสินค้าอยู่ในพิกัตอัตราศุลกากร
ประเภทที่ 69.13 ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ต้องห้ามนำเข้า ตามประกาศของกระทรวง
พาณิชย์เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2521 และได้
ชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ให้แก่จำเลยตามหน้าที่ การที่จำเลยรับชำระภาษีจากโจทก์
ดังกล่าวจึงเป็นการรับชำระไว้โดยชอบ ต่อมาจำเลยไม่ยอมตรวจปล่อยแจกันบางส่วน
ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่นำเข้าให้แก่โจทก์ โดยอ้างว่าแจกันพิพาทเป็นสินค้าในพิกัตอัตรา

ศุลกากรประเภทที่ 69.11 ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์เสียก่อน โจทก์โต้แย้งว่า แจกกันนั้นอยู่ในพิกัดตามที่สำแดงไว้ในใบขนสินค้า ดังนั้นเมื่อประกาศของกระทรวงพาณิชย์มิได้ห้ามการนำเข้าซึ่งสินค้าในพิกัดประเภทที่ 69.11 ไว้อย่างเด็ดขาด หากได้รับอนุญาตก็สามารถนำเข้าได้ โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิรับเงินภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ที่ชำระไว้คืนจนกว่าโจทก์จะไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้นำเข้าแจกกันดังกล่าว และหรือโจทก์ส่งแจกกันนั้นออกไปยังเมืองต่างประเทศ จำเลยจึงยังไม่ต้องคืนเงินค่าภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และเงินประกันค่าภาษีที่รับชำระไว้ให้แก่โจทก์ การที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องโจทก์ในข้อหานำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรและสำแดงเท็จกับนำของต้องพิกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและสั่งให้คืนแจกกันของกลางให้แก่โจทก์ โดยเห็นว่าแจกกันนั้นมิได้อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าแต่จำเลยไม่คืนแจกกันแก่โจทก์โดยเห็นว่าเป็นสินค้าอยู่ในพิกัดประเภทที่ 69.11 เช่นนี้ความเห็นของพนักงานอัยการและจำเลยยังไม่เป็นยุติ จำเลยจึงยังมีอำนาจตาม พ.ร.บ. ศุลกากรที่จะกักแจกกันของโจทก์ไว้โดยชอบจนกว่าโจทก์จะได้รับอนุญาตให้นำแจกกันนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้หรือจัดการส่งแจกกันออกไปยังเมืองต่างประเทศ.

โจทก์ฟ้องใจความว่า โจทก์นำสินค้าประเภทแจกกันขนาดต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องปั้นสำหรับประดับในบ้านเรือนตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ 69.13 เข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้ชำระค่าภาษีอากรและเงินประกันแล้ว จำเลยกลับอ้างว่าโจทก์สำแดงราคาสินค้าเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร จำเลยได้กักสินค้าของโจทก์ไว้ทั้งหมด

แล้วมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์ ในที่สุดพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องและให้คืนสินค้าทั้งหมดแก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ยอมส่งมอบสินค้าให้แก่โจทก์โดยอ้างว่าแจกันส่วนใหญ่อยู่ในพิกัดที่ 69.11 เครื่องใช้ในบ้านเรือน ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 86) พุทธศักราช 2521 ส่วนแจกันส่วนน้อยที่เหลือจำเลยมิได้ให้เหตุผลในการที่ไม่ส่งมอบคืนให้โจทก์ ขอให้จำเลยคืนแจกันทั้งหมดให้แก่โจทก์หรือให้ใช้ราคาเป็นเงิน 19,093.55 บาท และหากเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ขอให้คืนเงินค่าภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และเงินประกันรวม 28,183.06 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า แจกันที่โจทก์นำเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรที่ 69.11 และเป็นสินค้าต้องจำกัด โดยต้องมีใบอนุญาตนำเข้าตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 86)พ.ศ. 2521 แต่โจทก์ไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว จำเลยจึงไม่อาจตรวจปล่อยแจกันเหล่านั้นได้ ส่วนแจกันอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยเป็นสินค้าในพิกัด 69.13 โจทก์จะไปขอรับได้เสมอเมื่อโจทก์ชำระเงินต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบแล้วแต่โจทก์ยังมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พิธีการทางศุลกากรและตามกฎหมายให้ครบถ้วนจึงไม่มีสิทธิเรียกแจกันหรือเงินค่าภาษีอากรที่ชำระไว้แล้วคืนขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์สั่งซื้อสินค้าประเภทแจกันขนาด 6 นิ้ว, 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว, 14 นิ้ว และ 24 นิ้ว จากประเทศฮ่องกง และนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการ

การคำนวณอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13 โจทก์ได้ชำระภาษีอากรเข้าภาษี
การค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และเงินประกัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,183.06 บาท ให้แก่
จำเลยแล้ว ต่อมาจำเลยพิจารณาแล้วเห็นว่าแจกันขนาด 6 นิ้ว, 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว
และ 14 นิ้ว เป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 ซึ่งต้องห้ามนำเข้า
มาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2521 และโจทก์ไม่มีใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้
นำสินค้านี้เข้ามาในราชอาณาจักรไปแสดงต่อจำเลย จำเลยจึงไม่ตรวจปล่อย
แจกันขนาดต่าง ๆ ดังกล่าวให้โจทก์รับไป ส่วนแจกันขนาด 24 นิ้ว จำเลยเห็นว่าเป็น
สินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13 และโจทก์ได้ชำระภาษีอากรแล้ว โจทก์
สามารถรับไปจากจำเลยได้แต่ก็ยังมิได้ขอรับไปจากจำเลย

ปัญหาที่โจทก์อุทธรณ์ประการแรกมีว่า สินค้าประเภทแจกันขนาด 6 นิ้ว, 8 นิ้ว,
10 นิ้ว, 12 นิ้ว และ 14 นิ้ว เป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13
หรือในอัตราพิกัดศุลกากรประเภทที่ 69.11 ... ศาลฎีกาเห็นว่าตามพระราชกำหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 กำหนดสิ่งของในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13
ว่า รูปปั้น เครื่องประดับกายและเครื่องประดับบ้านเรือนและเครื่องประดับอย่างอื่น
โคมไฟฟ้า เครื่องประดับกายและเครื่องประดับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ส่วนสิ่งของใน
พิกัดอัตราศุลกากรประเภท 69.11 กำหนดว่า เครื่องโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในบ้านเรือน
และเครื่องสุขภัณฑ์ทำด้วยปอร์ซเลนหรือกระเบื้องชนิดเนื้อละเอียดรวมทั้งที่ทำด้วย
ปอร์ซเลนชนิดไม่เคลือบและชนิดใสคล้ายหินอ่อนแต่ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากรมิได้กำหนดความหมายของคำว่าเครื่องประดับบ้านเรือน และเครื่องใช้
ในบ้านเรือนไว้โดยเฉพาะสำหรับคำว่าเครื่องประดับตามความรู้สึกของคนโดยทั่ว ๆ ไป
หมายความว่า สิ่งของที่ใช้ตกแต่งให้สวยงาม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายว่าวัตถุ
หรือสิ่งของที่จะนำมาตกแต่งนั้นจะต้องเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่สวยงามจึงจะทำให้บ้าน
เรือนที่ใช้วัตถุหรือสิ่งของนั้นประดับหรือตกแต่งมีความสวยงามไปด้วย และความ

สวยงามของวัตถุหรือสิ่งของดังกล่าวตามลักษณะจึงควรเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่มีคุณค่าในตัวเองมีความประณีตสวยงามเหมาะสมที่จะใช้ประดับหรือตกแต่งบ้านเรือนเท่านั้น โดยผู้ซื้อมิได้นำไปใช้ตามสภาพเช่นสิ่งของทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในบ้านเรือน ส่วนคำว่า เครื่องใช้มีความหมายว่า สิ่งที่ทำขึ้นใช้การต่าง ๆ ของใช้ เครื่องใช้ไม้สอย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายว่าเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่ตามลักษณะเหมาะสำหรับใช้สอยในบ้านเรือนเท่านั้น ไม่มีคุณค่าหรือความสวยงามในทางที่จะประดับหรือตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงาม... เมื่อศาลฎีกาพิจารณาแจกกันที่โจทก์นำเข้ามาและจำเลยนำส่งเป็นวัตถุพยานต่อศาลตั้งแต่ขนาด 6 นิ้ว จนถึง 14 นิ้วแล้วเห็นว่าเนื้อกระเบื้องหรือวัตถุที่ผลิตไม่ขาวใส ลวดลายและการป้ายสีถึงแม้ว่าจะดูแปลกแต่ก็ไม่ได้มีความประณีตสวยงาม แจกกันบางใบจะมีรอยตำหนิเป็นจุด ๆ ในเนื้อกระเบื้องเอง ราคาที่โจทก์ซื้อเข้ามาเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้ว ขนาด 6 นิ้ว มีราคาคู่ละประมาณ 20 บาท ส่วนขนาด 14 นิ้วมีราคาคู่ละประมาณ 60 บาท ซึ่งเป็นราคาไม่แพง จึงไม่มีคุณค่าพอที่จะนำไปเป็นเครื่องประดับบ้านเรือนประกอบกับตามสภาพและขนาดของแจกกันดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องใช้ในบ้านเรือนทั่ว ๆ ไป ซึ่งตัวโจทก์เองก็ยินยอมรับว่าคนจีนบางรายได้นำแจกกันดังกล่าวไปวางไว้บนหิ้งพระและที่หน้าเจ้าที่ ในการที่นำไปวางไว้ที่สถานที่ดังกล่าวเป็นที่เห็นได้ชัดว่าวางไว้เพื่อใช้ปักดอกไม้มบูชาพระและเจ้าที่นั่นเองอันเป็นการใช้ตามสภาพของแจกกันเหล่านั้น จึงเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2521 ไม่ใช่สินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13 ตามที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้า...

ที่โจทก์อุทธรณ์อ้างว่า การที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องโจทก์ ในข้อหานำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรและสำแดงเท็จ นำของต้องกักตักเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาต และสั่งให้คืน

แจกันของกลางให้แก่โจทก์แต่จำเลยไม่คืนและทางพนักงานอัยการเคยมีหนังสือชี้แจงให้จำเลยทราบแล้วว่าแจกันที่โจทก์นำเข้ามาในคดีนี้มีได้จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น... ทางจำเลยก็ยังมีความเห็นว่ายแจกันของกลางจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 ซึ่งเป็นของต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรดังนั้นความเห็นของพนักงานอัยการและจำเลยยังไม่เป็นที่ยุติ จำเลยจึงยังมีอำนาจตามพระราชบัญญัติศุลกากรที่จะกักแจกันของโจทก์ไว้ได้โดยชอบจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้นำแจกันในคดีนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ หรือจัดการส่งแจกันของกลางออกไปยังเมืองต่างประเทศ

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยจะต้องคืนเงินภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลและเงินประกันค่าภาษีที่โจทก์ชำระไว้ให้แก่โจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะที่โจทก์นำแจกันทั้งหมดเข้ามาในราชอาณาจักร โจทก์ได้สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าไว้ว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้ามาอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13 ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ต้องห้ามนำเข้าตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2521 และชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวแก่จำเลยตามหน้าที่ของโจทก์ การที่จำเลยรับชำระค่าภาษีไว้จากโจทก์จึงเป็นการรับชำระไว้โดยชอบ ต่อมาจำเลยไม่ยอมตรวจปล่อยแจกันให้แก่โจทก์โดยอ้างว่าแจกันขนาด 6 นิ้วถึง 14 นิ้ว เป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์เสียก่อน ทางโจทก์ได้โต้แย้งว่าแจกันที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13 ตามที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขนสินค้าฯ จึงเห็นได้ว่าโจทก์และจำเลยยังโต้เถียงกันอยู่ว่าแจกันที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรจะจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด แต่อย่างไรก็ดีตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวก็มีได้ห้ามนำสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากร

ประเภทที่ 69.11 เข้ามาในราชอาณาจักรไว้อย่างเด็ดขาด หากโจทก์ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์แล้วโจทก์ก็สามารถนำเข้าได้ ดังนั้นโจทก์จึงยังไม่มีสิทธิรับเงินภาษีอากรต่าง ๆ ที่ชำระไว้แก่จําเลยสำหรับแจกันขนาด 6 นิ้วถึง 14 นิ้วจนกว่าโจทก์จะไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้นำแจกันขนาดต่าง ๆ ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและหรือโจทก์ส่งแจกันขนาดต่าง ๆ ดังกล่าวออกไปยังเมืองต่างประเทศส่วนแจกันขนาด 24 นิ้ว ที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมกับแจกันขนาดต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นจําเลยยอมรับแล้วว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.13 ซึ่งไม่ต้องห้ามนำเข้า โจทก์จึงมีสิทธิไปขอรับจากจําเลยเมื่อใดก็ได้ แต่เป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่ไปขอรับจากจําเลยเอง..."

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-ชูเชิด รักตะบุตร-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 10 ทวิ กำหนดให้ความรับผิดชอบอันที่จะเสียภาษีสำหรับของหรือสินค้าที่นำเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่น่าจะสำเร็จ และมาตรา 41 ได้กำหนดต่อไปอีกว่า การนำเข้าเป็นอันสำเร็จแต่ขณะที่เรือซึ่งนำของเช่นนั้นเข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือ หรือท่าซึ่งมีชื่อส่งของถึงตามหลัก

กฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า หน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีของโจทก์คดีนี้เกิดขึ้นแล้วแม้ว่า
แจกันซึ่งโจทก์นำเข้ามาจะเป็นสิ่งของต้องห้ามกักตุนหรือไม่ก็ตาม ตราบใดที่โจทก์ยัง
มิได้ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าแจกันอันเป็นของต้องกักตุนนั้นจากกระทรวง
พาณิชย์ หรือส่งแจกันออกไปยังเมืองต่างประเทศ ภาระความรับผิดชอบการเสียภาษีของ
โจทก์ยังคงมีอยู่ เพราะหากโจทก์ได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้ โจทก์ก็ต้องชำระอากรขา
เข้า ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล ตามกฎหมาย ประเด็นที่ว่าแจกันพิพาทเป็น
สินค้าอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 69.11 หรือ 69.13 ในกรณีนี้ไม่ทำให้ภาระ
ความรับผิดชอบในการเสียภาษีของโจทก์เปลี่ยนแปลงไปเพราะพระราชกำหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากรพ.ศ. 2503 บัญญัติให้ต้องเสียภาษีทั้งสองพิกัดเพียงแต่เป็นปัญหาว่าโจทก์จะ
ต้องเสียภาษีในอัตราเท่าใด และต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2521หรือไม่เท่านั้น ดังนั้น การที่โจทก์
สำแดงในใบขนสินค้าว่าแจกันที่นำเข้ามาอยู่ในพิกัดประเภทที่ 69.13 แล้วชำระภาษีแก่
จำเลย การรับชำระค่าภาษีของจำเลยจึงเป็นกรณีมีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้แม้แจกัน
จะอยู่ในพิกัดตามที่สำแดงไว้นั้นหรือไม่ก็ตามหาใช่เรื่องลามิควรได้ไม่ (ดูคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 921/2520, 1164/2520 และ 1536/2520) สิทธิการเรียกคืนภาษี
ของโจทก์จึงยังมิได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่โจทก์ชำระภาษีแก่จำเลย สิทธิดังกล่าวของ
โจทก์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความรับผิดชอบในการชำระภาษีของโจทก์หมดหรือสิ้นสุดซึ่งใน
กรณีนี้ได้แก่การไม่ได้รับอนุญาตให้นำแจกันเข้าหรือโจทก์ส่งแจกันออกไปยังเมือง
ต่างประเทศตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 มาตรา 19 ที่
คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยว่าจำเลยยังไม่ต้องคืนภาษีอากรตามฟ้องแก่โจทก์
จึงชอบด้วยหลักการและเหตุผลแล้ว. สุประดิษฐ์หุตะสิงห์